

1. 목적

이 표준업무처리 예시안은 수신기관 등과 가상계좌서비스 이용계약을 통해 가맹점에 가상계좌를 재판매(제공)하는 전자지급결제대행 업무를 수행하는 전자금융업자(이하 'PG사')의 의무 등을 제시함으로써 이용자 보호와 시장건전성을 도모함을 목적으로 함

2. 정의

가. 가상계좌

이 지침에서 가상계좌라고 함은 은행 등 수신기관 계좌("모(母)계좌")에 연결된 계좌번호 형식의 가상 전산코드로서 입금자의 편의를 위해 입금자별로 부여 및 제공하는 입금 전용 번호 성격의 계좌를 말함

나. 가상계좌 재판매

이 지침에서 가상계좌 재판매라고 함은 수신기관 또는 상위 PG사와 가상계좌서비스 이용계약을 체결하여 수신기관에서 부여받은 가상계좌를 가맹점 또는 PG사의 하위가맹점에 제공하고 이와 관련된 업무처리를 대행하는 것을 말하며, 전산 중계 수행업무는 포함되지 않음

다. 수신기관

이 지침에서 수신기관이라고 함은 가상계좌를 발급하고, 해당 가상계좌를 통한 입출금 서비스를 이용하기 위한 모계좌의 개설 업무를 수행하는 은행 등을 말함

라. 가맹점

이 지침에서 가맹점이라고 함은 PG사와의 계약에 따라 이용자에게 재화 또는 용역을 제공하거나 이용자에게 재화 또는 용역을 제공하는 자를 위하여 지급결제 대행 업무를 수행하는 자로서 PG사에 의하여 가상계좌 이용권한을 부여받는 자를 말함

마. 그 밖의 용어의 정의

이 가이드라인에서에서 정의한 것 외의 용어는 전자금융거래법과 특정금융정보법 및 이 법들의 시행령, 시행규칙 등에서 정의하는 용어의 정의에 따름

3. 취급제한 대상

가. 다음에 해당되는 경우에는 가상계좌 서비스 계약을 체결할 수 없음

- ① 다단계판매, 유사수신, 도박, 불법사이트 등 금융질서 문란행위가 예상되는 경우
- ② 가상계좌를 오용 또는 악용할 우려가 있는 경우
- ③ 가맹점의 신인도가 의심되는 경우
- ④ 기타 계좌이용자의 피해발생이 우려되는 경우
- ⑤ 합법적인 용역 및 서비스 제공이 아닌 선불 충전, 적법하지 않은 상품권의 유통, 아이템 판매, 유사투자자문 등 전기통신금융사기 관련 피해구제신청이 빈번한 경우
- ⑥ 전기통신금융사기에 연루되어 타 PG사 등과 계약이 해지된 이력이 있는 사실을 인지한 경우

나. 가.에도 불구하고 이용자 피해가 없을 것으로 판단되는 경우 수신기관의 사전 승인을 얻은 후 예외적으로 취급할 수 있음

4. 가맹점 심사 및 사후관리

- ① PG사는 가상계좌가 불건전하게 이용되는 사례를 예방하기 위해 가상계좌 서비스를 이용하려는 가맹점에 대하여 아래 심사 항목 중 최소 5개 부문, 16개 세부 항목에 대한 심사 절차를 마련하고, 계약이 유지되는 기간 중 심사자료를 보관하여야 함
- ② (2차 재판매) 계약을 체결하려는 가맹점이 부여받은 가상계좌를 하위가맹점에 재판매하려는 경우, 가맹점의 동 지침에 따른 하위가맹점 심사 여부를 확인하고, 가맹점이 하위가맹점의 가상계좌 이용현황을 모니터링하도록 요구하고 그 적정성을 점검하여야 함
- ③ 신용카드 등 타 지급결제수단의 거래없이 가상계좌만 이용하여 거래하려는 가맹점에 대해서는 세부 심사항목을 모두 심사하고, 심사 결과와 함께 경영진의 사전 승인을 얻은 후 계약을 체결하여야 함
- ④ 상세 심사안 및 통과 기준은 자율적으로 설정하되, 계약 이후에도 매분기 가상계좌 이용현황을 모니터링하여 사고·민원 증가 등 이상징후 가맹점에 대해서는 개선 이행을 요청하거나 발급 계좌 수 축소, 지연정산 적용 등 이용을 제한하고, 소명이 미흡하거나 거래목적이 의심되는 가맹점에 대해서는 이용중단이나 계약해지를 검토하여야 함
- ⑤ (2차 재판매) 가맹점의 하위가맹점에 대한 가상계좌 이용 모니터링 결과를 매분기 점검하고, 거래목적이 의심되는 하위가맹점에 대해서 추가 점검 후 조치를 요구하여야 함

- ⑥ 계약을 체결한 이후라도 가맹점이 서비스 이용약관서를 허위로 기재하거나, 허위서류를 첨부한 경우, 협의된 이용목적 이외의 목적으로 이용된 경우, 민원 등으로 인해 정상적인 서비스 제공이 불가능하다고 판단되는 경우, 법규 위반 및 소비자 피해 확산 등이 명백히 우려되는 경우 계약을 즉시 해지하여야 하며, 관련 내용을 계약서에 반영하여야 함

※ 가상계좌서비스 이용 계약서상 계약해지·이용중지 조항(예시)

(법규위반, 계약 미이행 등 일반적인 계약 해지 사유 이외 항목)

- ☒ 다음 각 호의 사유에 해당하거나 기타 법규위반 및 소비자 피해확산 등이 우려되는 경우 PG사는 즉시 서비스를 중지 또는 계약 해지할 수 있다.

- ❶ 감독기관 또는 수신기관으로부터 지시·권고가 있는 경우
- ❷ 사고신고, 제보, 수사 요청, 민원 등으로 업무를 계속하기 어렵다고 판단한 경우
- ❸ 계약서에 명시된 발급 용도 외 이용 등 본 서비스의 건전한 이용을 저해하는 경우
- ❹ 감독당국에서 금지하거나 유의업종으로 분류한 업체를 이용기관으로 유치한 경우
- ❺ 그 밖에 업무를 수행하기에 부적절한 것으로 PG사가 판단하는 경우

가상계좌 재판매 서비스 이용업체 심사·관리 항목

항목	세부 심사항목	심사안
1. 신인도	① 업체 연혁	· 설립 이후 매출 발생 최소 1년 이상 경과 · 업종 특성이나 모회사 등으로 실체 확인이 가능한 경우 매출 발생 6개월 이상 경과
	② 기존고객 여부	· PG사와 기존 거래 여부 확인
	③ 업체·주주·경영진 평판	· 자료 요청, 언론보도 검색, 풍문 조회 등을 통해 부정적 평판 점검
2. 실재성	① 휴폐업 조회	· 사업자 휴폐업 조회
	② 계좌 유효성	· 정산대금 계좌가 사업자 계좌인지 확인
	③ 사업자 등록	· 사업자 등록 여부 확인
	④ 물적 시설·인력	· 실재성 확인이 가능한 조사방법을 통해 시설·인력 적정성 점검
	⑤ 사업내용	· 사업계획서상 사업내용과 실제 제공하는 재화·용역의 일치 여부
3. 재무 건전성	① 재무상태	· 자산·자본 규모, 3년 연속적자 등 점검
	② 신용등급	· 외부 또는 은행 내부 신용등급 심사
	③ 감사의견	· 의견거절·부적정 여부 확인
4. 하위물 관리	① 하위물 여부	· 하위물 존재 판매대행사인지 여부 확인
	② PG업 등록여부	· PG업을 영위하는 사업자인지 확인
	③ 하위물 관리 가능 여부	· 사전 하위물 등록 및 결제시점에 하위물의 매출액 관리 가능여부
5. 목적 적합성	① 신청 목적 확인	· 사용 목적이 자금수납 이외 용도인지 점검
	② 제한업종 영위 여부	· 제한업종을 영위하는지 여부 검증
	③ 신청 계좌수 적정성	· 고객수, 월평균 예상 이용건수를 발급신청 계좌수와 비교
	④ 입금 한도 적정성	· 건당 입금한도를 업종, 매출액 등 예상 거래금액과 비교
6. 소비자 보호	① 인력 및 매뉴얼	· 소비자 대응 인력·매뉴얼 적정성 확인, 민원·사고 등 처리결과 점검
	② 손해배상 능력	· 책임보험, 지급준비금, 제공담보 등 확인

5. 가상계좌 발급 제한

- ① 가맹점의 업종, 사용 목적 및 예상 거래금액 분석 등을 바탕으로 가맹점별 가상계좌 입금 한도와 발급횟수를 제한하여야 함
- ② 결제대금 수납을 위한 가상계좌는 원칙적으로 일회성 또는 회전식 가상계좌 형태로 가맹점에 발급하여야 하며, 고정식 가상계좌는 증빙서류를 통해 정기수금 필요성 등 발급 목적이나 용도가 확인되는 가맹점에 한하여 제한적으로 발급하고 계약기간 중 증빙서류는 보관하여야 함
- ③ 선불 계정 충전 목적의 가상계좌를 발급하기 위해서는 선불 계정 소유자의 본인인증을 통해 일회성 가상계좌를 발급하거나, 고정식 가상계좌로 운영시 입·출금 횟수 제한, 타 가상계좌로 송금 제한, 입금자명 확인, 출금 제한 등 불법행위에 이용되지 않도록 회사가 합리적인 사전통제 장치를 마련하고 운영하여야 함

6. 해외 소재 가맹점 심사 및 사후관리

- ① 가상계좌를 이용하려는 가맹점 또는 하위가맹점이 국내에 소재지가 없는 가맹점인 경우에도 동 지침에서 정하는 가맹점 심사 및 사후관리 의무는 동일하게 적용하여야 함
- ② 가맹점이 해외 소재 하위가맹점에 가상계좌를 재판매하려는 경우 가맹점의 하위가맹점에 대한 심사 적정성을 중점 점검하고, 가맹점의 하위가맹점에 대한 가상계좌 이용 모니터링 등 관리 의무를 계약상 조건으로 운영하여야 함
- ③ 가맹점이 하위가맹점에 대하여 이 지침에서 정하고 있는 가맹점 심사 및 자금세탁방지 의무 등을 이행하도록 하고, 불이행시 계약을 즉시 해지할 수 있는 계약상 근거 조항을 마련하여야 함
- ④ 가맹점 또는 하위가맹점 소재지의 자금세탁방지 등에 관한 법규 수준이 다른 경우에는 소재국의 법규가 허용하는 범위 내에서 더 높은 기준을 적용하여야 함

7. 가상계좌 발급·정산 시스템 운영

- ① 가상계좌 발급 및 정산업무 시스템에 대하여 정당한 권한이 있는 자에게만 접근권한이 부여되도록 적절한 통제장치*를 마련하여야 함

* 발급시 쇼핑물 IP, 정산시 OTP(인증세션) 등을 통한 가맹점 부인방지 기능 강화 등

- ② 가상계좌 입금액 집금·정산은 원칙적으로 정해진 시간에 처리하는 일괄 정산 또는 일정시간 경과 후 처리하는 지연 정산 방식으로 운영하여야 하며, 거래 특성상 실시간 정산의 불가피성이 인정되고, 내부통제가 양호한 (하위)가맹점에 한해 내부 검토를 거쳐 예외적으로 실시간 정산을 허용하되, 관련 검토문서를 계약기간 동안 보관하여야 함

* 영업시간이 아닌 새벽시간대 실시간 정산 허용시 가맹점 매출 정보의 상세한 확인 및 검증 필요

- ③ 가상계좌가 가맹점과 계약된 접속 주소(웹페이지, 앱 등) 외의 다른 경로를 통해 부여되지 않도록 전산적 통제 수단을 마련해야 하며, 가맹점 등이 이를 위반할 경우 가상계좌가 더 이상 부여되지 않도록 차단 조치를 취해야 함
- ④ 가상계좌 출금시 환불 용도가 맞는지 확인하여 승인 거래금액을 초과한 금액은 처리되지 않도록 하고, 자금 이체는 가상계좌 결제 취소에 따른 환불금 지급 등 반드시 필요한 경우에 한하여 수행하고, 재화의 구매 또는 용역의 이용과 실질적 관련이 없는 자금을 가맹점 지시에 따라 제3자에게 송금하지 않도록 유의하여야 함
- ⑤ 판매대금 정산의 경우 용도를 명확히 하고 하위판매자의 정산주기 등을 확인 하여 비정상적인 정산 흐름을 방지하도록 하며, 매출정보 등 정산금에 대한 증빙자료를 갖추고 있는지를 확인한 후 출금이 실행되도록 조치를 취해야 함

8. 자금세탁방지 의무

- ① PG사는 특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률(이하 '특금법')에 명시된 고객확인(CDD), 강화된 고객확인(EDD), 의심스러운 거래 보고(STR) 등 자금세탁방지 의무를 모두 이행하여야 함
- ② 가상계좌서비스 이용계약을 체결하려는 가맹점에 대하여 필수 신원정보를 확인 하고, 관련 자료 등을 통하여 정확성을 검증하는 등 고객확인(CDD) 의무를 이행하여야 함
- ③ 가맹점 정산대금을 가맹점이 아닌 가맹점이 지정하는 제3자에게 지급하는 거래는 특금법규상 일회성 금융거래(특금법 시행령 §10의2②)에 해당되므로 직접 계약을 체결하지 않았더라도 관련 조항에 따라 고객확인을 수행하여야 함
- ④ 고객확인 의무 대상인 가맹점 등이 자금세탁행위 등의 위험이 높은 것으로 평가되는 경우 거래자금의 원천 및 거래의 목적 등 추가 정보를 확인하는 등 강화된 고객확인(EDD)을 실시하여야 함

- ⑤ PG사는 가맹점과 거래가 이루어지기 전에 고객확인을 해야 하며, 고객확인을 이행한 후 거래가 유지되는 동안 고객의 자금세탁행위 등의 위험도를 고려한 주기에 따라 고객확인을 재이행하여야 함
- ⑥ 가상계좌서비스 계약을 체결한 가맹점 및 하위가맹점의 가상계좌 거래에 대하여 지속적으로 모니터링 할 수 있는 체계를 수립·운영하고, 비정상적인 유형의 거래에 대하여 특별한 주의를 기울여야 함
- ⑦ 가맹점 및 하위가맹점의 가상계좌 거래가 불법재산이라고 의심되거나, 금융실명법을 위반하여 불법적인 금융거래를 하는 등 자금세탁행위 등을 하고 있다고 의심되는 경우 금융정보분석원장에게 의심스러운 거래 보고(STR)를 수행하여야 함
- ⑧ 가상계좌를 이용한 불법거래 유형*을 참고하여 관련 거래에 대한 의심거래 보고 필요성을 적극 검토하여야 함

- * ① 신용카드 거래 없이 가상계좌만 이용하여 거래
- ② 상품금액과 상이한 소액단위(5~50만원) 결제의 반복적 발생
- ③ 가상계좌 거래에서 입금액을 초과하는 출금 사례 다수 발생
- ④ 새벽시간대 정산 다수 발생